

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1612/2532 เด็กหญิงเนตรนภา สายแก้วเกิด โจทก์
นายสนิท ดั่งงำ จำเลย
นางบุญไฉ่ พิมเสน ผู้ขอประกัน ผู้ยื่นคำร้อง
ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า ผู้ขอประกันยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลอุทธรณ์ขอให้ศาลฎีกา
อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้อง ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 277 วรรคสอง,80,295

ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่า คดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
277 วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 80, มาตรา 295 อันเป็นกรรมเดียวเป็นความผิด
ต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษจำเลยตามมาตรา277 วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา
80 ซึ่งเป็นบทหนักที่สุดให้จำคุก10 ปี

จำเลยยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้ยก
คำร้อง

ผู้ขอประกันจึงยื่นคำร้องนี้

คำสั่ง

พิจาระห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ไม่มีเหตุที่จะปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์
ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ไม่มีเหตุที่จะปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์
ให้ยกคำร้อง

(ชูเชิด รักตะบุตร-เชียร ยุงทอง-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>